

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077562-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: ROSALINA GOUVEIA

RECORRENTE: THAIS GOUVEIA CASEMIRO MENDES

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

DIREITO À SAÚDE. RECURSO EM MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma da fundamentação supra. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5077562-88.2024.4.02.5101

510015010664 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5077562-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: ROSALINA GOUVEIA

RECORRENTE: THAIS GOUVEIA CASEMIRO MENDES

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 1ª VF do Rio de Janeiro [evento 3, DESPADEC1, autos de origem], em que o demandante pretendia a condenação solidária das rés ao fornecimento do medicamento **CARBONATO DE CÁLCIO 500 mg**, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 72 horas, para tratamento neoplasia maligna de tireoide (CID10: C73).

Pretende a reforma da decisão e a concessão da tutela porquanto estariam presentes os requisitos dispostos no art. 300 e seguintes do CPC. *In casu*, aduz que a **probabilidade do direito** estaria amparada nos documentos anexos à inicial, em que se comprova: a existência da patologia, a indispensabilidade do medicamento ora pleiteado, bem como a indisponibilidade de fornecimento do medicamento pelo Poder Público.

Já **risco ao resultado útil do processo** seria evidente, uma vez que sem o tratamento adequado para a patologia poderá sofrer sérias complicações de saúde, agravando seu quadro clínico, de maneira que o decurso do tempo pode causar efeitos irreversíveis, a exemplo do óbito da demandante.

Deferimento da tutela recursal [evento 15, DESPADEC1].

Parecer do NAT-Jus [evento 21, PARECER1].

Sem contrarrazões pelas rés, em que pese devidamente intimadas.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que deferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em apertada síntese, a recorrente narra estar em tratamento no Hospital Federal da Lagoa em razão de neoplasia maligna de tireoide (CID10: C73) e que foi submetida a uma cirurgia de tireoidectomia total.

No pós-operatório, a recorrente desenvolveu paralisia incompleta das bandas ventriculares e cordas vocais bilateralmente, evoluindo em Dispneia (dificuldade para respirar) aos mínimos esforços, Disfagia (dificuldade para deglutir), para algumas consistências alimentares e Disfonia (dificuldade severa na emissão vocal). Essas complicações têm comprometido de forma significativa sua qualidade de vida, trazendo riscos à sua saúde em geral.

*Dado o quadro clínico desenhado, o médico-assistente solicitou a administração de **Carbonato de Cálcio 500 mg**, na dosagem de 02 comprimidos a cada 6 horas, visando garantir a manutenção da massa óssea, força muscular e nível de consciência.*

Os fatos são confirmados pelo laudo médico anexo à inicial dos autos de origem [evento 1, ANEXO2, fls. 23/27], em que o médico-assistente indica que o medicamento apresenta registro ativo na ANVISA e com indicação de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento do caso clínico apresentado. Portanto, não se trata de uso off label. Todavia, não consta da lista de dispensação pelo SUS e inexistiria alternativa terapêutica.

Não suficiente, o médico-assistente atesta a urgência do tratamento e a imprescindibilidade do medicamento, indicando expressamente o risco de óbito, de perda irreversível de órgãos e/ou grave comprometimento do bem estar da paciente [evento 1, ANEXO2, fl. 26].

A seu turno, a CRLS, em parecer técnico [evento 1, ANEXO2, fls. 32/34], informa que o medicamento pretendido "está listado na edição atual da Relação Municipal de Medicamentos Essencial (REMUME) como componente básico e sua dispensação em caráter ambulatorial pela Unidade Básica de Saúde da SMS/RIO". Porém, em contato via e-mail, foi informado que o medicamento ainda está sem data para abastecimento da Central de Armazenamento da SMS.

Ante o narrado, tem-se que a pretensão manifestada nos autos de origem diz respeito ao fornecimento de medicamento com registro ativo na ANVISA, com indicação de uso para o tratamento do quadro clínico da recorrente e com previsão na lista de dispensação pelo SUS.

Neste sentido, não se pode olvidar que a Constituição Federal eleva o direito à saúde à categoria de garantia fundamental (art. 6º) de natureza prestacional, a que corresponde o dever de efetivação pelo Estado, por meio de políticas públicas levadas a cabo pela União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, caracterizando verdadeira competência comum (art. 23, II) e responsabilidade solidária, conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Tema 793 - STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

*Portanto, constatado se tratar de medicamento com registro na ANVISA e constante da lista de fornecimento pelo SUS, a análise da pretensão autoral depende tão somente da constatação da **imprescindibilidade do medicamento**, conforme aplicação analógica do Tema 106 do STJ, em recursos repetitivos.*

Na hipótese, em que pese a ausência de parecer técnico do NATJUS (a despeito de reiteramente intimado), consta dos autos laudo médico fundamento, exarado pelo médico-assistente da autora, indicando a necessidade urgente do remédio, sob risco de óbito, além de parecer técnico da CRLS confirmando seu fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde.

*Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Federais, e **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar às rés, em solidariedade, o fornecimento do medicamento CARBONATO DE CÁLCIO 500 mg, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 72 horas, para tratamento neoplasia maligna de tireoide (CID10: C73).***

À luz do Tema 793 do STF, em repercussão geral, a obrigação deve ser direcionada, preferencialmente, ao Município do Rio de Janeiro, em atenção à informação da CRLS de que o medicamento consta da lista dispensação em caráter ambulatorial pela Unidade Básica de Saúde da SMS/RIO. Sem prejuízo do redirecionamento aos demais entes, em caso de descumprimento pelo Município".

Posteriormente à decisão monocrática acima referenciada, foi anexado aos autos o parecer do NAT-Jus [evento 21, PARECER1], que reforça a conclusão pelo deferimento da tutela, na medida em que reconhece a indicação do tratamento postulado e a urgência do quadro clínico do recorrente.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma da fundamentação supra. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

5077562-88.2024.4.02.5101

510015010663 .V2